



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-10 - Area dei laboratori
01-01-10-03 - Laboratorio Cagliari
ID Provvedimento: 1965

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALL'O.E. HELMA ITALIA S.r.l. (CF/P.IVA 01426050157) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE DELL' ANALIZZATORE A FLUSSO CONTINUO "FUTURA" IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO LABORATORIO DI CAGLIARI – CIG BCC53497FA**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTE le Determinazioni della Direttrice Generale n.ri:

- 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- 55 del 21/01/2025 di riassegnazione degli incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali e con la quale è stato attribuito alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Dott.ssa Paola Madau l'incarico di Direttrice del Laboratorio di Cagliari;

- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- RICHIAMATO** il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice") e relativi allegati;
- RICHIAMATI** il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- VISTA** la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- PRELIMINARMENTE APPURATO CHE**
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'O.E.;
 - l'Allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- al fine di garantire la funzionalità analitica del Laboratorio di Cagliari dell' ARPAS è necessario procedere all'espletamento della prestazione di assistenza tecnica richiesta;
- i beni/servizi da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nella scheda tecnica allegata alla richiesta di preventivo;
- secondo le stime e previsioni effettuate l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, con riferimento al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023 (*Metodo del calcolo stimato*);
- le prestazioni di cui all'oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36 /2023 per le seguenti motivazioni: modesto valore dell'appalto e inidoneità del luogo di esecuzione ad attrarre l'interesse di operatori esteri, insistendo la sede interessata dal servizio oggetto dell'affidamento nel territorio della Regione Sardegna;
- l'affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è frazionabile in lotti;
- al presente appalto non si applicano i **criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali** in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
- l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato in misura inferiore a € 140.000,00;

VISTO

l'art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 inerente la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente approvvigionamento e conformemente a quanto disposto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 **non** è necessario redigere il DUVRI, poichè risultante superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

ATTESO

che:

- dato l'importo del servizio in corso di approvvigionamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere alla sua acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 Lett. B del Codice;
- l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000 per cui questa Agenzia può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

VISTO

l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 il quale espressamente dispone che “*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi*”;

DATO ATTO

che

- al momento **non** risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e/o regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la somministrazione del servizio di cui all'oggetto;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023, il principio di rotazione può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'O.E.AMS Alliance, produttrice dell'analizzatore di nutrienti Futura, ha affidato l'assistenza tecnica per l'Italia all'O.E. **HELLMA ITALIA S.r.l. (CF/P.IVA 01426050157)**;

PRESO ATTO

che:

- con Determinazione n. **855 del 08/05/2026** la scrivente Direttrice individuava e nominava la collaboratrice Cristina Copez quale Responsabile Unico del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

- con Determinazione n. **945 del 21/05/2025** veniva disposto l'affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b del D.Lgs 36/2023 a favore dell'O.E. **HELLMA ITALIA S. r.l.** per il servizio di assistenza tecnica dell'analizzatore a flusso continuo FUTURA in dotazione presso il servizio laboratorio di Cagliari (CIG **BBA0AFB8B7**);

CONSIDERATO che:

- durante l'intervento di manutenzione preventiva, eseguito in data 17/06/2026 dall'O.E. HELLMA ITALIA Srl sulla base del preventivo di spesa n. CG214-26AMS del 23/04/2026, richiesto da ARPAS ed approvato con lettera di accettazione prot. 24496/2026, **sono emerse ulteriori problematiche e criticità** sulla strumentazione di riferimento che **non** hanno consentito la messa in funzione dello stesso con la sola manutenzione preventiva affidata (come da determinazione succitata n. 945/2026 succitata) ma reso altresì necessaria ulteriore attività riparatoria/sostitutiva per la strumentazione FUTURA;
- per poter procedere con le attività analitiche del Laboratorio è necessario dunque procedere alla ulteriore attività manutentiva e di riparazione dell'analizzatore a flusso continuo "Futura";
- i beni/servizi da acquisire devono avere le caratteristiche puntualmente descritte nella richiesta di preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa dell'O.E. HELLMA ITALIA SRL ed allegato alla presente n. "CG 214-26AMS Rev 1" del 17/06/2026 ad integrazione dell'attività già svolta in data 17/06 /2026 per la **ulteriore attività di assistenza, riparazione e messa in funzione dell'analizzatore di nutrienti a flusso continuo "Futura"** in dotazione presso il Servizio Laboratorio di Cagliari e pari ad **€ 1.517,68 totali (1.244,00 oltre IVA al 22%)**;

RITENUTA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

l'offerta economica dell'O.E. consultato per l'attività **integrativa** di cui trattasi, come da preventivo di spesa succitato, **adeguata** rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione nonché **congrua** con riferimento al prezzo e **conveniente** in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO CHE

- l'operatore economico **HELLMA ITALIA S.r.l.** risulta in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti dall'amministrazione per l'affidamento del servizio;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie economiche di rilevanza europea;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice dei contratti pubblici la stipula contrattuale per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

EVIDENZIATO CHE la motivazione che determina l'adozione del presente atto é consentire, tramite l'attività di assistenza tecnica e riparatoria di cui all'oggetto, la prosecuzione delle attività istituzionali dei Laboratori ARPAS e segnatamente del Servizio Laboratorio di Cagliari;

VISTA **altresì** la dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023, prodotta dall'O.E. tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e dalla quale non sono emersi elementi ostativi al perfezionamento della procedura di affidamento di cui trattasi;

DATO ATTO CHE l'affidamento è inferiore a € 40.000, per cui la stazione appaltante provvederà al controllo dei requisiti secondo le modalità stabilite con proprio regolamento, in attuazione dell'art. 52 c. 1 del D. Lgs. 36/2023;

ACQUISITO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

e verificato il **DURC**, attestante la regolarità contributiva della società ed allegato al presente atto;

DATO ATTO

che:

- l'importo dell'affidamento del Servizio di cui all'oggetto è pari ad **€ 1.244,00 oltre IVA** rendendosi dunque necessario procedere all'impegno di spesa, come da successivo prospetto contabile integrato, per un importo pari ad **€ 1.517,68 IVA inclusa al 22%**, da assumere sul Capitolo **SC03.1010** di cui alla **Missione 13 "Tutela della Salute" - Programma 07 - Azione 01) - esercizio 2026** che all'uopo contiene la necessaria disponibilità in favore dell'O.E. **HELLMA ITALIA S.r.l.** con sede legale a Milano in Via Gioacchino Murat, 84 - Codice Fiscale e P. I.V.A. 01426050157;

RITENUTO

pertanto di dover affidare il servizio integrativo di assistenza e riparazione di cui all'oggetto all'O.E. **HELLMA ITALIA S.r.l.** con sede legale a Milano in Via Gioacchino Murat, 84 - (C.F. e P.IVA. n. 01426050157) per l'importo di **€ 1.244,00 euro oltre IVA al 22%** mediante procedura di affidamento diretto senza negoziazione su piattaforma di approvvigionamento Regionale di beni e servizi per le PP.AA. "CAT Sardegna";

PRESO ATTO

che la sottoscritta Direttrice del Laboratorio di Cagliari:

- è autorizzata all'acquisizione del Servizio in oggetto ed assunzione del relativo impegno di spesa;
- non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38 /2022;

EVIDENZIATO

che la motivazione che determina l'adozione del presente atto é consentire, tramite l'affidamento dell'attività aggiuntiva di assistenza tecnica e riparatoria per la strumentazione analitico laboratoriale di cui all'oggetto, la prosecuzione delle attività istituzionali dei Laboratori ARPAS e segnatamente del Servizio Laboratorio di Cagliari;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VERIFICATO CHE l'affidamento in oggetto **dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari** così come dispostodall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente **CIG: BCC53497FA**;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1. Di **richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART 2. Di **affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 citato in premessa, il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e riparatoria integrativa, meglio indicato in premessa, per l'analizzatore a flusso continuo **FUTURA** in favore dell'O.E. **HELLMA ITALIA S.r.l.** con sede legale in Milano (MI) Via Gioacchino Murat n. 84 - **C.F. e P. I.V.A. 01426050157** per un importo di **€ 1.244,00 oltre IVA** e pari a complessivi **€ 1.517,68 IVA inclusa** mediante procedura di affidamento senza negoziazione sulla piattaforma CAT Sardegna;

ART 3. Di **impegnare** la somma di **€ 1.517,68 IVA inclusa**, sul Capitolo **“SC03.1010” - Missione 13 “Tutela della Salute” - Programma 07 - Azione 01) - esercizio 2026**, in favore dell'O.E. **“HELLMA ITALIA S.r.l.** con sede legale in Milano (MI) Via Gioacchino Murat n. 84 - C.F. e P. I.V.A. 01426050157 al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa con riferimento all'affidamento del servizio di assistenza tecnica in oggetto;

ART. 4. Di **stipulare** il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

ART. 5. Di **disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

La Dirigente del Servizio Laboratorio

Paola Madau



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1010	00.01.01.00	26/08/2026	AFF SERV ASS TECN ANAL FLUSSO LABCA	1.517,68	HELLMA ITALIA Srl	U.1.03.02.09.005	BCC53497FA

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1010	TOTALE
2026	1.517,68	1.517,68
TOTALE	1.517,68	1.517,68

Istruttore Pratica:

ATTILIO RUGGIU



Firmato digitalmente da
PAOLA MADAU
27/08/2026 08:02:53